

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3598/2531

อัยการ ตราด
จ.ส.ต. สุ ธรรม กิน รี

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 204, มาตรา 205

ป.วิ.อ. มาตรา 87, มาตรา 90

แม้การที่พนักงานสอบสวนจะรับตัวผู้ต้องหาควบคุมไว้โดยมิได้ยื่นคำร้องต่อศาลขอหมายจับอันเป็นการไม่ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 87 ก็ตาม แต่การควบคุมนั้นก็ยังคงเป็นการควบคุมตามอำนาจของพนักงานสอบสวนอยู่ ดังนั้นจำเลยซึ่งเป็นเจ้าพนักงานตำรวจมีหน้าที่ควบคุมดูแลผู้ต้องขังตามอำนาจของพนักงานสอบสวนได้ปล่อยตัวผู้ต้องขังไป จึงเป็นการกระทำให้ผู้ที่อยู่ในระหว่างคุมขังนั้นหลุดพ้นจากการคุมขัง จำเลยจึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 204

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157, 191 และ 204 ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 204 จำคุก 4 ปี จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาลบโทษยกฟ้อง โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงที่คู่ความไม่ได้เถียงกันฟังได้ว่า เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2528 เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองตราด จับกุมนายเกียศรีปัจสะหรือศรีพันธุ์รัตน์ส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองตราดในข้อหาว่าใช้รถจักรยานยนต์ไม่ติดป้ายทะเบียนและเป็นบุคคลต่างด้าวสัญชาติเขมรเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองตราดรับตัวผู้ต้องหาควบคุมไว้ในห้องขังสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองตราด สำหรับข้อหาใช้รถจักรยานยนต์ไม่ติดป้ายทะเบียนพนักงานสอบสวนได้เปรียบเทียบปรับไปแล้ว แต่คงควบคุมตัวนายเกียผู้ต้องหาไว้ตลอดมาโดยมิได้ยื่นคำร้องต่อศาลขอให้หมายขังนายเกียไว้ จนวันที่ 2 พฤษภาคม 2528 จำเลยซึ่งทำหน้าที่เป็นสิบเวรสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองตราด มีหน้าที่ควบคุมดูแลผู้ต้องขังในห้องขังของสถานีตำรวจภูธรนั้น ได้ปล่อยให้นายเกียหลบหนีไป มีปัญหว่านายเกียถูกควบคุมโดยอำนาจของพนักงานสอบสวนหรือไม่

ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้ว เห็นว่านายเกียถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรอำเภอเมืองตราดจับส่งสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองตราด ในข้อหาที่กล่าวแล้วข้างต้น จึงเป็นอำนาจของพนักงานสอบสวนในฐานะเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ ซึ่งมีผู้นำผู้ถูกจับมาส่งที่จะควบคุมตัวผู้ถูกจับไว้หรือปล่อยชั่วคราวก็ได้ ตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 84 วรรคสองบัญญัติไว้ เมื่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองตราดรับตัวนายเกียควบคุมไว้มิได้ปล่อยตัวไป การควบคุมนายเกียจึงเป็นการควบคุมตามอำนาจของพนักงานสอบสวนตามบทบัญญัติของกฎหมายที่กล่าวมาแล้ว แต่เพื่อมิให้การควบคุมเกินความจำเป็นตามพฤติการณ์แห่งคดี ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 87 จึงได้วางหลักเกณฑ์การควบคุมผู้ถูกจับไว้เป็นขั้นเป็นตอน ดังนี้แม้พนักงานสอบสวนจะไม่ได้ปฏิบัติตามวิธีการที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 87 วางไว้ก็มีผลเพียงให้การควบคุมของพนักงานสอบสวนเป็นการผิดกฎหมายซึ่งบุคคลดังที่ระบุไว้ในมาตรา 90

แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีอำนาจยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ปล่อยได้ แต่การควบคุมนั้นก็คงเป็นการควบคุมตามอำนาจของพนักงานฝ่ายปกครองหรือ ตำรวจผู้รับตัวผู้ถูกจับไว้ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 84 วรรคสอง ดังกล่าวข้างต้น ศาลฎีกาโดยมติที่ประชุมใหญ่ เห็นว่า การที่จำเลยผู้มีหน้าที่ควบคุมดูแลผู้ต้องคุมขัง ตามอำนาจของพนักงานสอบสวนปล่อยตัวนายเกียไปการกระทำของจำเลยจึง เป็นการทำให้ผู้ที่อยู่ในระหว่างคุมขังนั้นหลุดพ้นจากการคุมขังไปดังที่โจทก์ฟ้อง ที่ ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาโจทก์ฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(เดชา สุวรรณโณ-สวัสดิ์ รอดเจริญ-ส่อง สุขะปุลณพันธ์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

การควบคุมผู้ต้องหาเกินระยะเวลาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 87 ต้องถือเป็นการควบคุมโดยผิดกฎหมายตามมาตรา 90อันเป็นเหตุให้มีการร้องขอให้ศาลสั่งปล่อยเป็นแน่ ฉะนั้นก็เป็นปัญหาว่า การคุมขังโดยผิดกฎหมาย กับควบคุมตามอำนาจของเจ้าพนักงานผู้ควบคุมจะมีได้อย่างไร การกระทำตาม อำนาจกับการกระทำผิดกฎหมายจะไปด้วยกันไม่ได้ ในแง่ของผู้ถูกกระทำโดยผิด กฎหมายคงเป็นที่เห็นได้ชัดว่าบุคคลไม่จำเป็นต้องยอมรับการกระทำอันเป็นการใช้อำนาจ

ของเจ้าพนักงานโดยมิชอบ เช่น เจ้าพนักงานจับหรือค้นโดยไม่มีหมายจับหมายค้น ในกรณีที่ต้องมี การจับ การค้นนั้น เป็นการกระทำโดยไม่มีอำนาจ ผู้ถูกจับถูกค้นไม่ จำต้องยอมรับการกระทำอันปราศจากอำนาจของเจ้าพนักงานการต่อสู้ขัดขวางเป็นที่ แน่ว่าไม่เป็นความผิดฐานต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 138แต่ในส่วนตัวเจ้าพนักงานผู้ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่นั้น แม้การใช้ อำนาจโดยไม่มีอำนาจหรือเกินอำนาจถือเป็นการกระทำผิดกฎหมายเช่นจับคน ควบคุมคนโดยผิดกฎหมาย แต่ก็คงต้องยอมรับว่าในส่วนของเจ้าพนักงานมีการใช้ อำนาจโดยมิชอบได้ดังเช่นประมวลกฎหมายอาญามาตรา 148,151 ที่บัญญัติไว้ชัด ๆ แม้การควบคุมโดยไม่มีอำนาจเป็นการผิดกฎหมาย ผู้ถูกควบคุมอาจไม่ยอมรับการ ควบคุม ไม่ยอมให้จับหรือถูกจับ ถูกควบคุมแล้วหลบหนีอาจไม่เป็นความผิด แต่เจ้า หน้าที่ผู้ควบคุมถ้าปล่อยไปอาจมีความผิดเพราะควบคุมคนตามอำนาจในฐานต่าง ๆ ที่ ระบุไว้ แม้จะไม่ใช้อำนาจที่ชอบด้วยกฎหมาย ก็อาจเป็นการปล่อยผู้นั้นไปอันเป็น ความผิดดังในคดีนี้ก็ได้ จิตติ